

1500374-20.2022.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jesse Correa Damasceno

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Jesse Correa Damasceno, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de fevereiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500374-20.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500374-20.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jesse Correa Damasceno

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Jesse Correa Damasceno, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 11:30h, na Rua Quatro, 40, nas imediações da Escola Estadual Oswaldo Sampaio Alves, Pimentas, em Guarulhos, guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, maconha, dividida em 58 porções, com peso líquido de 144,7 gramas e cocaína, dividida em 67 porções, com peso líquido de 16,25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado, nas imediações do estabelecimento de ensino Escola Estadual Oswaldo Sampaio Alves, guardou os entorpecentes em uma caixa de luz desativada, dentro de uma sacola, e permaneceu à espera de consumidores. Policiais civis tomaram conhecimento, através de comunicação anônima, de tráfico no local, para onde se dirigiram e abordaram o denunciado.

O acusado foi notificado (fl. 95), apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela absolvição, no que foi secundado pela defesa.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl.10) e pelo laudo toxicológico (fls. 101/103).

Os policiais civis informaram na delegacia (fl. 2/3) e em juízo que, através de comunicação anônima, tomaram conhecimento de tráfico no local. Informaram que se dirigiram ao endereço, deixando a viatura em local velado, e se aproximaram do acusado efetuando a abordagem. Contaram que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas nas proximidades, em uma caixa de luz, encontraram uma sacola com porções de maconha e cocaína, além de R\$30,00, em cédulas de R\$5,00 e R\$10,00.

Relataram que, indagado informalmente, afirmaram que o acusado confessou a traficância e disse que havia acabado de deixar o sistema prisional por condenação de tráfico de drogas. Esclareceram que, em uma das informações anônimas, havia a notícia de que o entorpecente era guardado na caixa de luz.

Extrajudicialmente (fl. 8) e durante a audiência, o réu permaneceu em silêncio.

Respeitado entendimento diverso, não há como condenar o acusado. As provas produzidas não são suficientes. A informação anônima fazia referência ao tráfico, mas não ao traficante. Os policiais não o visualizaram praticando qualquer conduta, e não souberam esclarecer se o dinheiro apreendido estava com as drogas ou em poder do denunciado.

O réu não confessou, e por isso não se torna possível concluir, com segurança, que o delito foi praticado.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo o acusado Jesse Correa Damasceno da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clauseulado. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se.

P.R.I.C.Guarulhos, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA